

מסורת הש"ס

א) ב"ק מז: נט: ב"מ סא;
ב) [שבת קתנא], א' לשיל ללח;
ג) [לעיל לז:];
ד) [לעיל לח:];
ה) [לעיל לח:];
ו) שבת מה: קמ: ו' שבת מה: [מוספתא פ"ד];
ז) שבת מה:;

מוסף רש"י

אם הכנים ברישות בעל ההצר חייב. משנה היא בפרק שור שנגח את הפרה (מז). בקדר שחכים קדושים ושכן שורו של בעל הבית או הכנים שורו ונגחו שורו של בעל הבית או שחכים פירותיו ואכלתו בהמהו, בעל החצר חייב במקור, דמי אמר ליה עובל עול ואנטר לך קאמר ליה, והוא הדין הגח סתמא בשוק (ב"מ סא). רבי אומר: לעולם אינו חייב. דעול ופני וטער לך קאמר, ור"ה להגח סתמא בשוק (סו). שור של פטם. שפסגט שורים למכור, הרי הוא כרגלי כל אדם. אפילו בן עיר אחרת שגח לכאן ע"י עירוב, מוליך למקומו, דכיון דאורחיה למוציא מתחלתו אוקמיה ברשותיה דמאן דאמי למחר זמנא ליה (לעיל זח). בהבמה והכלים. כרגלי הבעלים. שהשאלו או לוקח בהמה או כלים מתחתיו ביום טוב, אינו יכול להוליכם אלף לעולם. שהעלים הראשונים מותרין ללך שם, ואם עריתו ללשון לא יוליכנו זה לרעים (שורבין דז) ואם לא ערביה לא אפיקי לכל דוח העיר (לעיל דז). שם שאלו אדם יכול ללך ביו"ט אלף עד תחום שבת, קד הכמות אינה יכולה ללך מוך לתחום, וכלו נמי אין לו רשות ללגור מוך לתחום (האורח ח"א סי' סט). אין משקין ושוחטין. דרך להשקות בהמה נקט משטה שסתא נוחה להפסיק (שבת סח) אורחא למיחלנא נקט (סח קז). את המדבריות. הנתיבות (שם סה) שרעותא כאפר מנחי ונתנו בתוך התחום (שם קט). פצעילי תמרה. תמרים הנלקטין קודם שישלן ויטמנין אותם ככלים שמשקין מוליגין ויהי מתבשלות מאליהן, מהו לאכל ממן קודם שישלן מי מורה בזה דמוקפות הן כנגזרות ויעומין או לא (שבת מה:).

מוסף תוספות

א. שאומר מנה זו אתן לפלוני ומנה זו לפלוני. הרי זה לגביה כמכוח להן. כשי"א. ב. כלי מחבירו בעי"ט דאמר ר' יוחנן דהרי הוא כרגלי השואל. ג. דרעת המשאיל והשואל בכך. כשי"א. ד. אע"פ שרעת בעל הבית בכך אין דעת האורחים סומכת בכך לפי שאינם יודעים אי זו מנה ייחד לכל אחד ואחד מהם. ה. או אי עירב אותו שהיו מופקדין אותו מביאין אצלו דכרגליו הן.

כשי"א. א. אותם בסלים שעושין מלולבין וזן ממשלות מאליהן. רש"י שנת מה: ד"ה פצעלי. I. מלשון המפצע ותים שהיו מפצצין התמרים כדי להתבשל. כשי"א. ב. ולאחר פצועיהן מתקלקלן, ולפיכך היה סבור לידמותם לגזוגרות וצמוקים, ואפ"ה אמר ליה רבי שאר דומין לגזוגרות וצמוקין דהגן מתקלקלים ביותר ושוורין ומשיבין. ש. ט. שהיו מתחלה ראוויין לאכילה והיו דחה אותם בידים לייבשן ושוב אינן ראוויין עד שייבשו. שטי"ה. ו. ואיבא דאכיל מיניהו. שס.

שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסות בישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ומקשינן ומי אית ליה לר' מוקצה כלל דקתני אילו הן מדבריות, והא בעא מיניה ר' שמעון בר' מרי פצעילי תמרה לר' שמעון מהו, ואמר ליה אין מוקצה לר' שמעון

מי שזמן אכלו אורחים. מעיר אחרת ויצאו אכלו על ידי ערוב: לא יוליכו. לאחר סעודה מנות צידס לציתם לסעודה הלילה: **אלא אם כן זכה להם**. ע"י אחר: **מנוסיסם מערב** יו"ט. שמסרם בעל הבית זה לאדם אחר במשיכה ואמר לו זכה במנות הללו לפלוני ולפלוני דזינן לו לאדם שלא בפניו והיו שלהם מצעוד יום לילך כרגליהם: **גב'** אם הכנים **נרשום**. שורו וקדרותיו ופירותיו לחצר חצרו בעל חצר חייב צנוקין ורישא דהך מתני' צבצא קמא דכי אמר ליה עול עול ואנטר קאמר ליה: **לימא**. הך פלוגתא דהכא כי הך אולא משום דאמר רב הלכה כרבנן דקיימי ברשותיה לענין שמירה הוא הדין לתחומין: **אמר לך רב**. בזה אגא דאמרי אפי' לרבי דאילו רבי לא פליג אלף גדלג פריש אלף עול סתמא אמר ליה וסבר רבי עול ותנטר את קאמר ליה אלף מפקיד פירות דהכא ללו בסתמא עסקינן אלף דקצייל לנתיבותא: **ושמואל אמר אגא דאמרי**. בזה אפי' לרבנן עד כאן לא קאמרי דמוקי שורו ברשותו דבעל חצר אלף לענין שמירה דכיון דסבירא לכו דמסתמא עול ואנטר לך קאמר ליה כ"ש דבעל השור מינה נוחא ליה דמוקי שורו ברשותו דבעל חצר לשמרו דמי מזיק האי שור לבעל חצר לא מיחייב עליה אלף הכא לענין תחומין מי נוחא ליה לאיניש כו': **סן ואם ערב הוא פירותיו נמוהו**. אלמא כרגלי המפקיד נינהו: **שיחד לו קרן וזיט**. דאשליה בזה הלכך ברשות המפקיד הן אלף הכא דמשכן שומר וקבל עליו שמירתה הרי הן כרגליו: **א"כ** **זכה**. וכי זכה מיהא מוליכין והרי צידו הופקדו לאחר זכיה וש"מ כרגלי המפקיד הן: **זכא שאני**. שהרי כל עצמו לא עשה אלף להוציאו משביטתו ולהעמידו בשביטה שלהן וברשותן: **אלא כשיא צענרא דדשא**. צבית אושפיזיניה שנתנו לו טבחי העיר מצעוד יום והוא היה בן עיר שמשקין אחרת שמערבין לו לצוא לכאן: ה"ג **א"ל אם אם סליס זיל שקיל ואי אינשו סנו לך**. ללכך לא תשקול להוליכן לעירך ולקמיה מפרש טעמא ואילי: **שאני צענרא דדשא**. כלומר שאני הכא דלתינהו איזו גופיה צענרא דדשא וסא לא קבליהו מידו לשמרו דכמי שיחד לו קרן **וזיט דמי: א"ל רב הלל לרב אשי ואי אינשו סנו לך**. ללכך לא שקיל **ואי אינשו סנו לך**. ללכך לא שקיל **והאמר שמואל שור של פטס הרי הוא כרגלי כל אדם א"ל רבינא לרב אשי ואי אינשו סנו לך**. דוסא א"ל רב אשי לרב כהנא ואי אינשו סנו ליה לא שקיל והתנן[[] הבהמה והכלים כרגלי הבעלים אלא שאני רב חנא בר חנילאי דגברא רבה הוא וסריד בשמעתיה וה"ק ליה אי את תלית אית לך סימנא בגוויה ולא מסכת דעתך מניה זיל שקול ואי אינשו סנו לך אבל משקין ושוחטין את הבייתות אלו הן בייתות הלנות בעיר מדבריות הלנות באפר: **גב'** למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אנב אורחיה קמ"ל דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום סריכא דמשכא **ת"ר** יאלו הן מדבריות ואלו הן בייתות מדבריות ואלו הן בייתות ראשונה ואלו הן בייתות כל שיוצאות ורועות חוץ באפר ונכנסות ברביעה ראשונה ואלו הן בייתות כל שיוצאות ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום רבי אומר אלו ואלו בייתות הן אלא אלו הן מדבריות כל שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ומי אית ליה לרבי מוקצה והא בעא מיניה ר' שמעון בר רבי מרבי ^עפצעילי תמרה לר"ש מהו א"ל יאין מוקצה לר"ש אלא

הוא, אי איהו תלא גלי דעתיה דכי יחוב סימנא שקיל ליה ולא מסח דעתיה, ואי אינהו תלו חייש דלמא מחלפי ליה ^ג ומסח דעתיה מיניה. מי שזימן אצלו אורחין לא יוליכו בידם מנות אא"כ זכה להן במנותיהן מערב יו"ט. [מתני'] אין משקין ושוחטין המדבריות אבל משקין ושוחטין את הבייתות. למה לי למיחנא משקין, מילתא אנב אורחיה קמ"ל דלישקי אינשו וחדר לישחוט, מ"ט דכי איכא סריכא משמטא ^א. ת"ר אלו הן מדבריות שיוצאות ורועות בא' [פר'] [ב]פסח ונכנסות ברביעה [ראשונה]. בייתות שיוצאות ורועות חוץ לתחום וכאות ולנות בתוך התחום. ר' אומר אילו ואילו בייתות הן, אלו הן מדבריות

משילין פרק חמישי ביצה

מי שזמן אכלו אורחים. מעיר אחרת ויצאו אכלו על ידי ערוב: לא יוליכו. לאחר סעודה מנות צידס לציתם לסעודה הלילה: **אלא אם כן זכה להם**. ע"י אחר: **מנוסיסם מערב** יו"ט. שמסרם בעל הבית זה לאדם אחר במשיכה ואמר לו זכה במנות הללו לפלוני ולפלוני דזינן לו לאדם שלא בפניו והיו שלהם מצעוד יום לילך כרגליהם: **גב'** אם הכנים **נרשום**. שורו וקדרותיו ופירותיו לחצר חצרו בעל חצר חייב צנוקין ורישא דהך מתני' צבצא קמא דכי אמר ליה עול עול ואנטר קאמר ליה: **לימא**. הך פלוגתא דהכא כי הך אולא משום

מי שזמן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אלא אם כן זכה להם מנותיהם מערב יו"ט: **גב'** אתמר המפקיד פירות אצל חבירו רב אמר כרגלי מי שהפקידו לו ושמואל אמר כרגלי המפקיד לימא רב ושמואל דאזדו למעמייהו דתנן^א אם הכנים ברשות בעל החצר חייב רבי אומר לעולם אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור ואמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמים ושמואל אמר דהלכה כרבי לימא רב דאמר כרבנן ושמואל דאמר כרבי אמר לך רב אנא דאמרי אפי' לרבי עד כאן לא קאמר רבי התם אלא דבסתמא לא קביל עליה נטירותא אבל הכא הא קביל עליה נטירותא ושמואל אמר אנא דאמרי אפי' לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא דניחא ליה לאיניש דניקום תוריה ברשותיה דבעל חצר דאי מזיק ליה לא מיחייב אבל הכא מי נוחא ליה לאיניש דליקום פירה ברשותיה דחבריה תנן ואם ערב הוא פירותיו כמוהו ואי אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו כי ערב הוא מאי הוי אמר רב הונא אמרי בי רב יבגון שיחד לו קרן וזיית ת"ש מי שזמן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנות אא"כ זכה להם מנותיהם מערב יו"ט ואי אמרת כרגלי מי שהפקידו אצלו כי זכה להם ע"י אחר מאי הוי ה"ג כיון שזכה להם ע"י אחר כמי שיחד לו קרן וזיית דמי ואיבעית אימא זכה שאני רב חנא בר חנילאי תלא בשרא בעברא דדשא אתא לקמיה דרב הונא א"ל אי את תלית זיל שקיל ואי אינשו סנו לך לא תשקול ואי איהו תלא מי שקיל והא ^ברב הונא תלמיד דרב הוה ואמר רב כרגלי מי שהפקידו אצלו שאני עברא דדשא דכמי שיחד לו קרן וזיית דמי א"ל רב הלל לרב אשי ואי אינשו סנו לך לא שקיל ^גוהאמר שמואל שור של פטם הרי הוא כרגלי כל אדם א"ל רבינא לרב אשי ואי אינשו סנו לך שקיל והאמר ^דרבה בר בר חנה א"ר יוחנן הלכה כר' דוסא א"ל רב אשי לרב כהנא ואי אינשו סנו ליה לא שקיל והתנן^ה הבהמה והכלים כרגלי הבעלים אלא שאני רב חנא בר חנילאי דגברא רבה הוא וסריד בשמעתיה וה"ק ליה אי את תלית אית לך סימנא בגוויה ולא מסכת דעתך מניה זיל שקול ואי אינשו סנו לך אבל משקין ושוחטין את הבייתות אלו הן בייתות הלנות בעיר מדבריות הלנות באפר: **גב'** למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אנב אורחיה קמ"ל דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום סריכא דמשכא **ת"ר** יאלו הן מדבריות ואלו הן בייתות מדבריות ואלו הן בייתות ראשונה ואלו הן בייתות כל שיוצאות ורועות חוץ באפר ונכנסות ברביעה ראשונה ואלו הן בייתות כל שיוצאות ורועות חוץ לתחום ובאות ולנות בתוך התחום רבי אומר אלו ואלו בייתות הן אלא אלו הן מדבריות כל שיוצאות ורועות באפר ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים ומי אית ליה לרבי מוקצה והא בעא מיניה ר' שמעון בר רבי מרבי ^ופצעילי תמרה לר"ש מהו א"ל יאין מוקצה לר"ש אלא

הדרן עלך משילין וסליקא לה מסכת ביצה

ואדעתא דידיה תלו ליה: **כרגלי הבעלים**. וכיון דללכרו תלאוה שם הוה ליה איזו בעלים: וטעמא לאו משום תחומין אלף רב הונא דאורי ליה הכי תלמידיה דרב הוה ורב אמר בשחיטת חולין (חולין דף זה). בשר כיון שנתעלס מן העין אסור ואפי' תלוי צידת צבית ישראל ורב חנא אגב טרדא דשמעתיה משכח שאר עסקיו: **וה"ק ליה**. רב הונא: **אי אם סליס**. מיד דעציד איניש צדיה לא מנשי ולא מסח דעתיה: **ואי אינשו סנו לך**. אתה לא היה דעתך לכך והס אינש זמירים בשלך ואסחו דעמייהו ולא תשקול. לשון אחר משום מוקצה: **מתני'** **אין משקין ושוחטין אם המדבריות**. משום מוקצה וצגמרא מפרש אמאי נקט משקין: **גב'** **מלפא אגב אורחיה**. דמנא דה"ל לאורוי צבהמות מי מותרת ומי אסורה נקט אורחיה בלישנא דמשמע מינה מילתא חדתי בדרך ארץ: **משום סריכא דמשכא**. שתהא נוחה להפסיטה שהוא נדבק יותר מדאי צבצר: **ונכנסות**. לישוז: **כרביעא**. במרחשון: **פלעילי סמרה**. תמרים שאין מתבשלות צאילן לעולם וגורדין אותן מהאילן ועושין להן חומלות הן כלי כפות תמרים וכוסנין אותן לתוכן ומתבשלות: **מהו**. לאכול מהן ביום טוב: **אלא**

הוא, אי איהו תלא גלי דעתיה דכי יחוב סימנא שקיל ליה ולא מסח דעתיה, ואי אינהו תלו חייש דלמא מחלפי ליה ^ג ומסח דעתיה מיניה. מי שזימן אצלו אורחין לא יוליכו בידם מנות אא"כ זכה להן במנותיהן מערב יו"ט. [מתני'] אין משקין ושוחטין המדבריות אבל משקין ושוחטין את הבייתות. למה לי למיחנא משקין, מילתא אנב אורחיה קמ"ל דלישקי אינשו וחדר לישחוט, מ"ט דכי איכא סריכא משמטא ^א. ת"ר אלו הן מדבריות שיוצאות ורועות בא' [פר'] [ב]פסח ונכנסות ברביעה [ראשונה]. בייתות שיוצאות ורועות חוץ לתחום וכאות ולנות בתוך התחום. ר' אומר אילו ואילו בייתות הן, אלו הן מדבריות קאמר, רב חנא בר חנילאי גברא וסריד בשמעתיה

הוא, אי איהו תלא גלי דעתיה דכי יחוב סימנא שקיל ליה ולא מסח דעתיה, ואי אינהו תלו חייש דלמא מחלפי ליה ^ג ומסח דעתיה מיניה. מי שזימן אצלו אורחין לא יוליכו בידם מנות אא"כ זכה להן במנותיהן מערב יו"ט. [מתני'] אין משקין ושוחטין המדבריות אבל משקין ושוחטין את הבייתות. למה לי למיחנא משקין, מילתא אנב אורחיה קמ"ל דלישקי אינשו וחדר לישחוט, מ"ט דכי איכא סריכא משמטא ^א. ת"ר אלו הן מדבריות שיוצאות ורועות בא' [פר'] [ב]פסח ונכנסות ברביעה [ראשונה]. בייתות שיוצאות ורועות חוץ לתחום וכאות ולנות בתוך התחום. ר' אומר אילו ואילו בייתות הן, אלו הן מדבריות קאמר, רב חנא בר חנילאי גברא וסריד בשמעתיה

א) נגלה דל"ל ואי אינשו סנו ליה לא שקיל. ב) נגלה דרבינו ז"ל ס"ל דכיון דמסח דעתיה מיניה אסור משום תחומין וכן פי' הרב המאירי ז"ל בשם המפרשים ז"ל ואלו דכיון על דבניו ז"ל. ג) כ"ה גי' חז"ף וז"ל ועי' בש"ך יו"ד סימן ל"ט ס"ק י"ב.

מ.

נח א מיי פ"ה מהל' יו"ט הלכה יב טושי"ע א"ח סימן שז סעיף יח:
בב ב מיי פ"ג מהל' מקץ ממון הלכה יד ו[פ"ז] הלכה הן סמג עשין סו טור ש"ע ח"מ סימן שגג סעיף א וסימן שגט סעיף ה ועי' בהג"ה בסימן רלא סעיף ג:

ב ג מיי פ"ה מהלכות יו"ט הלכה יג טושי"ע א"ח סי' שז סעיף ח:
בא ד ו מיי פ"ב מהלכות יו"ט ה' ב סמג לאוין עה טושי"ע א"ח סימן מזו סעיף ג וסימן מזח סעיף ג:
ה ו[טושי"ע י"ד סימן לט סעיף יב וי"ד שם]:
בב ז מיי פכ"ו מהל' שבת הלכה יד סמג לאוין סה טושי"ע א"ח סימן עה סעיף ג:

רבינו הגאול

אתמר המפקיד פירות אצל חבירו, רב אמר כרגלי המופקדין אצלו ושמואל כרגלי המפקיד. לימא אודו לטעמייהו דתנן בב"ק בפרק שור שנגח את הפרה, אם הכנים ברשות, בעל חצר חייב, רבי אומר ככולן אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור, ואיתמר אמר רב הונא אמר רב הלכה כחכמים, ושמואל אמר הלכה כרבי, אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לר' עד כאן כו', וכבר פירשנוהו במקומו, והא דתנן אם עירב פירותיו כמוהו, דשמעייהו מינה כרגלי המפקיד, אוקמנא רב בדיחו להן [קרן וזיית] ולא קיבל להיות מופקדין אצלו, לפיכך ברישות בעלי עומדין, רב חנא בר חנילאי תלא בשרא בעיבאר דדשא, וחפיקדו אצל בעל הבית בערב יו"ט, ואתא ביו"ט לגבי רב הונא, וא"ל מהו למישקליה ולמילוי היום בחתום שלי, א"ל אי אתה תלית ליה בעיבאר דדשא מוכחא מילתא דלא אפקדיה לגבי מריה דביבא, ואע"ג דאמר רב כרגלי המופקדין אצלו בכי האי גוונא מרי רב דהוא כרגלי המפקיד, ואי אתה אפקדיה גבייהו ואינהו תלו לא תשקול. ואקשינן וכי האי גוונא אי אינהו סנו, והאמר שמואל שור של פטם כרגלי כל אדם, דכיון דמכריז עליה כל אדם דעתיה עליהו, וכ"ש זה שכבר קנא. א"ל רבינא לרב אשי א' ואי הוה איהו תלי שקיל, והא"ר יוחנן הלכה כר' דוסא דאמר הלוקח בהמה מחבירו מעיז"ט שלא נחנה לרועה אלא ביו"ט הרי הוא כרגלי הרועה, ואוקימנא ברועה אחר. א"ל רב אשי לרב כהנא ואי אינהו תלו לא שקיל, והתנן השואל כלי מחבירו מערב יו"ט כרגלי השואל, הנה אע"פ שהן ברשות המשאיל כרגלי השואל הן. ואסיקנא אלא רב הונא הכי קאמר, רב חנא בר חנילאי גברא וסריד בשמעתיה